

0006258-66.2015.8.26.0045

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... por perícia, o que restou prejudicado pelo roubo do veículo no ano de 2016. Observo que a mera juntada de documentos como ordens de serviço não são suficientes para embasar o pedido de procedência formulado na inicial, uma vez que a autora adquiriu veículo seminovo, com cerca de 32.000 km rodados, o qual já pode apresentar certo desgaste de peças.

Assim, era indispensável a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

0006258-66.2015.8.26.0045 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0006258-66.2015.8.26.0045

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

A Little World Viagens e Turismo Ltda - ME e outros

Requerido:

Ford Motors Company Brasil Ltda e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

LITTLE WORD VIAGENS E TURISMO LTDA ME, representada pelos sócios Mario Levy Teixeira e Maria Cristina Linard Teixeira, qualificado nos autos, ajuizou ação indenizatória por perdas e danos cumulada com lucros cessantes em face de FORD MOTORS COMPANY BRASIL LTDA e HIPPER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., alegando, em síntese, ter adquirido da parte ré um veículo modelo Ford Ecosport, ano 2013, modelo 2014, placa OUF2289, seminovo. Afirmou que o veículo começou a apresentar diversos defeitos, trazendo prejuízo à parte autora, estando 42 dias parado sem qualquer solução de reparo. Discorreu sobre diversos encaminhamentos do veículo para reparo, desde 25/11/2014, perdurando estes problemas até agosto de 2015, quando entrou em contato com serviço de atendimento do consumidor da primeira requerida. Alegou que os defeitos no veículo persistiam e que as requeridas mantinham conduta desidiosa em solucionar a questão, não havendo substituição de peças defeituosas e correção de problema de embreagem, e outros. Alegou que utilizam o veículo para realização de cerca de 20 viagens por mês para São Paulo, pois há visita de clientes e venda de pacotes de viagem, não tendo a parte autora conseguido contratar com clientes devido à impossibilidade de uso do veículo. Teceu considerações sobre o vício redibitório do bem, danos materiais e morais sofridos,

e lucros cessantes. Requereu a procedência do pedido inicial, condenando a parte ré à restituição do valor pago pelo veículo, indenização por danos morais de R\$ 31.998,00, indenização por danos materiais de R\$ 63.996,00 e condenação por lucros cessantes de 139.320,00. Com a inicial (fls. 02/34) juntou documentos (fls. 35/96). Citada, a Ford Motor Company Brasil Ltda contestou o feito (fls. 146/186), alegando, preliminarmente, a não incidência do CDC ao caso. Sustentou ausência de interesse de agir, diante da reparação do veículo e regular utilização pela parte autora. Afirmou que não houve ato ilícito pela requerida Ford, havendo busca de peça faltante ao fabricante. Discorreu sobre a impossibilidade de substituição do veículo, impugnando ainda os pedidos indenizatórios e de lucros cessantes. Requereu a extinção do feito por falta de interesse de agir ou a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos de fls. 187/211.

Réplica às fls. 214/245.

A corré Hipper foi citada por edital (fls. 284 e 290), sendo nomeado curador especial que apresentou a contestação de fls. 299/303. Em referida contestação alegou-se a inépcia da inicial, ilegitimidade passiva da segunda ré, e, no mérito, houve a defesa por negativa geral.

Réplica de fls. 309/315.

A decisão saneadora de fls. 316 afastou as preliminares e determinou a produção de prova pericial.

Em manifestação de fls. 319/324 a parte autora alegou que o veículo foi roubado em 16/05/2016. Requereu o julgamento antecipado da lide.

A decisão de fls. 353 declarou prejudicada a prova pericial.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC, havendo manifestação da parte autora também em tal sentido.

As preliminares foram afastadas por ocasião do despacho saneador.

Os pedidos iniciais são improcedentes.

Verificando a prova produzida nos autos, tem-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Deveras, pleiteou a parte autora pela condenação das rés pelo pagamento de indenização por danos morais, materiais, devolução de valor pago pelo veículo, alegadamente defeituoso, e lucros cessantes.

A parte ré, em suma, nega os vícios alegados em exordial e que tenha agido ilicitamente, causando danos à autora.

No caso em tela, não há como incidir a inversão de ônus da prova, nos termos do art. 6º, VII, do CDC, uma vez que a parte autora, pessoa jurídica, utilizava o veículo, como ela própria narrou, para o exercício de sua atividade principal, não havendo relação de consumo.

Ademais, trata-se de prova impossível, eis que diabólica, que a ré produzisse, ou seja, de que o veículo não possuía defeitos alegados pela parte autora, tratando-se também de automóvel adquirido já com cerca de 32.000 km, que foi roubado em 2016, não se tendo conhecimento de seu paradeiro.

Caberia à parte autora, quando da época do negócio de aquisição do bem, buscar a constatação de que naquele momento o bem apresentava vícios ocultos que tornavam impossível o seu uso.

Deste modo, tem-se que nada comprova nos autos que o veículo naquela época em que adquirido detinha desgaste que superava o uso normal da coisa.

Observo que não se realizando prova antecipada naquele período de compra do bem, ou do ajuizamento da demanda, e tendo o bem sido roubado, não há como se atestar com a certeza necessária para uma condenação, que os réus teriam vendido bem com diversos itens defeituosos e que estes não seriam decorrência natural da sua quilometragem.

Assim, para se dirimir a controvérsia sobre a existência de vício do produto, e consequente perdas e danos devidos, havia a necessidade de constatação efetiva de vício na coisa, por perícia, o que restou prejudicado pelo roubo do veículo no ano

de 2016.

Observo que a mera juntada de documentos como ordens de serviço não são suficientes para embasar o pedido de procedência formulado na inicial, uma vez que a autora adquiriu veículo seminovo, com cerca de 32.000 km rodados, o qual já pode apresentar certo desgaste de peças.

Assim, era indispensável a realização de perícia no veículo para constatação de que os defeitos nele superavam de uso normal da coisa em virtude do tempo, e não havendo mais o bem para avaliação, resta impossível constatar se foi efetivamente vendida coisa viciada à parte autora.

Portanto, de rigor a improcedência dos pedidos, ante a ausência de comprovação de que os réus venderam veículo sabendo que era completamente impróprio ao uso e que os itens defeituosos, se existentes, extrapolavam o uso normal da coisa.

Desta forma, não há meios de se ter certeza de existência vício redibitório no veículo, nem como imputar conduta ilícita aos réus, conforme preconizam os arts. 186, 187 e 827, do Código Civil.

Não estando preenchidos os requisitos do dever de indenizar (conduta, resultado e nexos causal), a improcedência se impõe.

Neste sentido:

A propósito:

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU AUTOMÓVEL USADO CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O SUBMETESSE A VISTORIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Quem se propõe a adquirir um veículo usado não pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente saber da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o mínimo de cautela que o interessado na aquisição deve adotar, previamente, é mandar realizar uma vistoria por meio de profissional especializado de sua confiança, pois só assim terá condições de saber, com exatidão, as condições em que se encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados prévios, assumiu o comprador o risco do negócio, assim não pode reclamar dos defeitos que encontrou que eram previsíveis. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 17% sobre o valor atualizado da causa. (TJSP; Apelação Cível 1032809-56.2018.8.26.0564; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 10/02/2020)

COMPRA E VENDA. Ação redibitória c. c. indenizações por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelo autor. Pretensão recursal que consiste no recebimento de indenizações por danos que teriam sido suportados em razão de vício redibitório supostamente existente no veículo objeto da compra e venda firmada entre as partes. Controvérsia sobre a existência de vício redibitório no veículo transacionado. Matéria controvertida de natureza técnica, cuja elucidação exigia o auxílio de profissional dotado de conhecimento específico em mecânica e sem interesse na causa. Superveniência da informação de que o autor providenciou a reparação do motor às suas expensas, o que inviabilizou a produção da perícia necessária à constatação do alegado vício redibitório. Parte autora não logrou êxito em comprovar a alegação de vício redibitório, ônus que lhe incumbia, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Falta de comprovação da existência de vício redibitório no veículo transacionado impede o acolhimento das pretensões indenizatórias formuladas pelo autor, porquanto não ficou demonstrada a prática de ato ilícito pelo réu. Ausência de impugnação específica sobre o teor da declaração por meio da qual tanto o autor quanto o réu se comprometeram a não ajuizar ações entre si com base no negócio de compra e venda de veículo firmado entre as partes. Improcedência da presente ação era mesmo cabível. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1015512-80.2019.8.26.0344; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará a parte autora com as custas e despesas. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 e parágrafos, do CPC, atentando-se à gratuidade da justiça. Não há custas finais ou remanescentes. Expeça-se certidão ao curador especial que atuou pelo convênio OAB/DPE. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. P.I.C.

Aruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA